

0000254-69.2017.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA GUIMARAES ORNELLAS

Comarca: Tremembé

Foro: Foro de Tremembé

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA GUIMARAES ORNELLAS

Vistos.

Fls. 2186/2190: trata-se de alegação de prescrição da pretensão punitiva intercorrente, haja vista que entre a condenação do réu em segunda instância e o julgamento definitivo nas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tremembé

Foro de Tremembé

2ª Vara

Rua Costa Cabral, 1183, ., Centro - CEP 12120-013, Fone: (12) 2125-7365, Tremembe-SP - E-mail: tremembe2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

DECISÃO

Processo Digital nº:

0000254-69.2017.8.26.0618

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA GUIMARAES ORNELLAS

Vistos.

Fls. 2186/2190: trata-se de alegação de prescrição da pretensão punitiva intercorrente, haja vista que entre a condenação do réu em segunda instância e o julgamento definitivo nas instâncias extraordinárias teria decorrido lapso temporal superior a 2 anos, o que ensejaria a ocorrência da prescrição na forma do artigo 109, V, artigo 110, §1º e artigo 115, todos do Código Penal. O Ministério Público se manifestou (fls. 2204/2205), sustentando a inoccorrência da

prescrição da pretensão executória, posto que o termo inicial desta teria ocorrido com o trânsito em julgado para a Defesa, em 29/06/2022.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Assiste razão à Defesa, sendo o caso de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva intercorrente.

O réu foi condenado a pena a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, por acórdão proferido no julgamento de apelação interposta pela Defesa, publicado em 28/08/2019 (fls. 511/556 e 559). Levado às instâncias extraordinárias, o julgamento alcançou decisão definitiva com trânsito em julgado em 29/06/2022 (fl. 2154).

A prescrição, no caso em apreço, regula-se pela pena em concreto, na forma do artigo 110, § 1º, CP, devendo-se considerar, ainda, que o réu, ao tempo da prática delituosa, contava com 20 (vinte) anos de idade (fl. 162).

Assim, na forma do artigo 117, IV, CP, tem-se que o direito de punir estatal deixou de existir com a fluência do prazo de 2 anos após o acórdão condenatório publicado em 28/08/2019, esvaindo-se, portanto, ainda no ano de 2021, quando ainda não jugado definitivamente o feito (fl. 2154).

Logo, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito descrito na denúncia.

Ante a ocorrência da prescrição, declaro extinta a punibilidade do acusado MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS em relação ao crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, com fulcro no art.107, IV, do mesmo diploma.

Recolha-se eventual mandado de prisão expedido em desfavor do acusado.

Ciência às partes e, oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tremembe, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA